三、本府交通局委託經營之路外停車場應設置智慧停車系統。

四、經土地管理機關評估條件適合者應設置再生能源系統。

前項第二款專用停車格位之比率，由本府交通局公告之，並應視低碳運具之成長適時滾動調整。

本府交通局公告指定交通繁忙地區之路邊或路外停車場，得採累進停車費率或差別費率計算收取停車費用。停車場對低碳運具得依使用情形檢討提供優惠之停車費率，並由本府交通局另定之。

第 十九 條　本市一定規模以上之計程車客運服務業、物流業及外送平台業應優先使用低碳運具，並按年提高使用之占比。

前項計程車客運服務業之一定規模，由本府交通局另定之；物流業與外送平台業之一定規模及前項業者每年使用低碳運具之占比，由主管機關另定之。

第 二十 條　本市得劃定低碳交通區，限制高排碳車輛通行。

前項低碳交通區範圍及管制事項，由本府交通局分階段公告之。

第二十一條　本市公有道路路燈及交通號誌燈，應使用節能燈具，並發展智慧化管理裝置。

本市公私場所新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備應使用節能燈具，，並符合光曝露建議值。

前項應符合之光曝露建議值，由本府工務局公告之。

第 三 章　氣候變遷調適

第二十二條　本市以區段徵收、市地重劃或農村社區土地重劃之整體開發地區，其公共設施之基礎建設內容，應符合下列規定：

一、於規劃設計階段，導入低衝擊開發（Low Impact Development,LID），以達到低碳、生態、水資源循環及永續經營之目的。

二、公共設施之建設納入雨水貯留再利用、滯水、太陽能或再生能源發電系統之概念，並優先購置具節能標章或能源效率標示一級之設備。

三、開發地區有依資源回收再利用法公告或核准之再生資源者，其設計單位應規劃再使用或再生利用。

四、學校用地及機關用地未開發前，應廣植樹木，並儘量採用原生樹種。

五、優先使用再生資源及綠建材。

六、公共排水系統應設置保水、滯洪或貯留措施，以降低淹水或乾旱之風險。

第二十三條　為因應溫室氣體濃度提高致氣候變遷產生之頻繁災害，應提高本市建築物防洪及防災之標準。

經本府水利局及工務局公告指定一定規模之土地開發或建築行為，應設置防洪或雨水貯留設施。

第二十四條　本府水利局應定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫且落實執行。

第二十五條　本市都市計畫應以促進淨零排放目標妥適規劃，並於辦理都市計畫擬定或通盤檢討時，應視實際需要研擬生態都市發展策略。

第二十六條　為推估因應氣候變遷對本市之影響，主管機關與本府各目的事業主管機關應就下列事項辦理監測、研究及調查等相關工作：

一、溫室氣體變化。

二、土地使用。

三、脆弱度及氣候變遷風險。

四、災害緩衝區及滯洪地。

五、淹水及坡地災害機率。

六、能源、水資源供給能力。

七、維生基礎設施。

八、熱島效應。

九、都市樹木、森林健康狀態及濕地等碳吸存變化。

十、指標生物及重要生態敏感地之變化。

十一、病媒蚊密度及植物病蟲害。

十二、辨識脆弱族群、協助脆弱族群提升因應氣候變遷之韌性、並協助災害復原工作。

十三、其他與氣候變遷有關事項。

第二十七條　主管機關與本府各目的事業主管機關應參酌前條氣候變遷監測、研究及調查結果，評估氣候變遷衝擊影響程度，並依據本市區域特性及環境條件，提出土地使用計畫、都市計畫、脆弱度評估及防災等相關作為，且定期檢討其適切性。

主管機關與本府各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適執行方案，並提報推動會審議及定期檢討實施成效。

第二十八條　為使本市成為透水散熱之海綿城市，本府所屬各機關(單位)、學校應配合執行下列事項：

一、除因政策需要、地方民意、緊急情事、地形或遇地下管線或結構物等限制外，新闢或翻修道路或人行道時以採用透水性鋪面為原則；本市道路及人行道累計透水性鋪面應逐年增加。

二、推動公私部門之開發行為導入入滲、貯留或綠化保水等設計。

三、新建、改建或增建工程優先納入雨水或中水回收再利用等設施。

四、透過綠屋頂、戶外公共空間、空地或山坡地綠化等方式，逐年增加本市綠地面積。

第二十九條　本府所屬各機關(單位)、學校施作工程時應保存自然環境之完整，事先進行生物資源調查、環境監測等工作，避免造成棲地破碎化並採用生態補償措施，以維護生物多樣性。

本府農業局應辦理野生動物保護區經營管理、濕地與野生動植物保育及教育訓練，並進行查報取締工作。

第　四　章　　循環永續推動

第 三十 條　本市廢棄物處理應以源頭減量為目標，優先推動資源循環及回收再利用；新設之廢棄物焚化爐應為再生能源發電廠或具備能源回收之設備。

主管機關公告指定之一定規模以上事業應提出廢棄物減量計畫，經主管機關審核後實施，主管機關並得指定其回收再利用之廢棄物項目及比率。

本市各級政府機關及學校修剪後之樹枝，應以資源回收再利用方式處理；送往本市公有掩埋場者，應領回主管機關公告進場量一定比率之木料。

經主管機關指定之工程，應優先使用資源化產品，其使用管理辦法由主管機關另定之。

第三十一條　本府水利局應推廣及鼓勵企業使用再生水，並訂定再生水相關使用規劃。

本市道路與其植栽之澆灌及洗灑以使用回收水為原則。

第　五　章　　淨零綠生活推廣

第三十二條　本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，自中華民國一

百十五年起不得免費提供個人衛生用品。

第三十三條　本市有店面之餐飲業應提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。

本市一定規模以上之公私場所販售供現場食用之餐飲禁止提供一次性餐具。但發生傳染病或區域性缺水情事，並經主管機關公告者，不在此限。

前項一定規模、公私場所類別及一次性餐具品項，由主管機關另定之。

第三十四條　本市一定規模以上之公私場所應提供消費者自備非一次性容器優惠，或提供可重複清洗使用之容器（以下簡稱循環容器）供消費者租借。

前項一定規模、公私場所類別、提供循環容器品項及其他相關事項，由主管機關另定之。

第三十五條　本市一定規模以上使用一次性塑膠包材或容器包裝商品，並公開陳列販售之業者，應提出資源循環零廢棄執行計畫，經主管機關審查後實施。

前項一定規模及提報執行計畫相關事項，由主管機關公告之。

第三十六條　本府所屬各機關(單位)、學校及本市公營事業機構應全面落實綠色消費，採用具環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、碳足跡標籤或臺灣木材標章等產品。

第三十七條　本府觀光旅遊局應獎助觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業及民宿業推動低碳旅遊。

前項獎助之對象、資格條件、審核基準、申請程序及其他相關事項，由本府觀光旅遊局另定之。

第三十八條　本府所屬各機關（單位）、學校與本市公營事業機構應推廣淨零永續環境觀念，所有員工、教師及學生每年均應參加二小時之淨零永續環境教育，其學習時數得列入環境教育法所定之環境教育時數。

前項學習時數，應由各機關（構）學校辦理登錄。

第三十九條　淨零永續環境教育應包括下列事項：

一、淨零永續環境教育宣導及活動。

二、編製淨零永續環境教育教材、文宣及手冊。

三、淨零永續環境教育研究及發展。

四、推動淨零永續環境教育國際交流及合作。

五、淨零永續環境教育推廣人員之增能培訓。

第 四十 條　主管機關及本府各目的事業主管機關應鼓勵各區、里、機關、學校、觀光旅館、旅館與宗教場所取得低碳、永續、生態學校、環境教育場域或環保標章等認證，並應推廣溫室氣體減量措施。

本市公務機關及各級學校辦理業務評鑑或評比時，應將淨零永續相關措施執行績效納入評分項目。

第四十一條　本市廟宇辦理廟會活動應配合本府宗教優質化政策。

前項宗教優質化政策及相關執行管制方式，由本府民政局另定之。

第四十二條　經主管機關公告指定之處所，應設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，並由設置者負責維護管理。

第四十三條　本市下列餐飲業應設置防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施：

一、達主管機關公告之一定規模者。

二、經主管機關公告指定者。

三、其他經主管機關認定油煙及異味污染情形嚴重者。

前項防止異味油煙污染防制設備及油水分離之相關設施規範，由主管機關另定之。

第四十四條　為促進本市低碳交通，主管機關及本府各目的事業主管機關得補助下列對象：

一、購買低碳運具之汽車運輸業。

二、車輛改良為低碳運具者。

三、劃設一定比率之低碳運具停車格位或設置低碳運具充（換）電相關設備之民間停車場業。

四、符合政府鼓勵購買低碳運具之資格條件者。

前項相關補助規定，由主管機關、本府交通局及經濟發展局另定之。

第四十五條　本府所屬各機關(單位)、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。

本府所屬各機關（單位)、學校主辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練與活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。

第　六　章　　罰則

第四十六條　有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並

令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第十條第二項規定，未繳納代金。

二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。

三、違反第十一條第一項規定，未使用一定比率之再生能源。

第四十七條　有下列情形之一者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第十三條第一項規定，未依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。

二、違反第十三條第二項規定，未以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。

三、違反第十五條第一項規定，未提出節能減碳計畫書，或未依提出之節能減碳計畫書辦理。

四、違反第三十條第二項規定，未提出廢棄物減量計畫，或未依主管機關審核之計畫辦理。

第四十八條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上一萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第二十一條第二項規定，新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備未使用節能燈具，或燈具未符合曝露建議值。

二、違反第三十二條規定，免費提供個人衛生用品。

三、違反第四十三條規定，未設置防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。

第四十九條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第三十三條第一項規定，未提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。

二、違反第三十三條第二項規定，提供一次性餐具。

三、違反第三十四條第一項規定，未提供消費者自備非一次性容器之優惠，或未提供可重複清洗使用之容器供消費者租借。

四、違反第三十五條第一項規定，未提出資源循環零廢棄執行計畫，或未依主管機關審查之計畫辦理。

五、違反第四十二條規定，未設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，或設置後未維護管理。

第　七　章　　附則

第 五十 條　　本自治條例自公布後六個月施行。

附件2-
法規會會議紀錄

檔　　號:
保存年限:

臺南市政府　函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：李偉銓
電話：(06)2991111#8831
電子信箱：jasonsharg@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市政府環境保護局

發文日期：中華民國112年10月6日
發文字號：府法規字第1121310480號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (1310480A00_ATTCH1.pdf、1310480A00_ATTCH2.pdf、1310480A00_ATTCH3.pdf、1310480A00_ATTCH4.pdf、1310480A00_ATTCH5.pdf、1310480A00_ATTCH6.odt)

主旨：檢送「臺南市政府法規會第84次及第85次會議紀錄」1份，請查照。

說明：

一、依112年10月2日及10月4日本府法規會決議辦理。

二、請提案機關依旨揭會議紀錄修正草案內容，並於提送本府市政會議討論前，詳加確認草案內容及格式符合法制作業體例。

正本：楊召集人璿圓、王委員服清、江委員嘉琪、李委員仁淼、許委員登科、許委員雅芬、陳委員尹章、陳委員宗憶、童委員永全、葉委員婉如、蔡委員維音、劉委員思龍、蕭委員文生、簡委員玉聰、臺南市政府民政局、臺南市政府教育局、臺南市政府農業局、臺南市政府經濟發展局、臺南市政府觀光旅遊局、臺南市政府工務局、臺南市政府水利局、臺南市政府社會局、臺南市政府勞工局、臺南市政府地政局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府文化局、臺南市政府交通局、臺南市政府衛生局、臺南市政府環境保護局、臺南市政府財政稅務局、臺南市政府秘書處、臺南市政府原住民族事務委員會、臺南市政府主計處
副本：臺南市政府法制處(含附件) 電子公文交換章 2023/10/06 16:02:24

臺南市政府法規會第84次會議紀錄

時　　間：112年10月2日（星期一）下午2時整
地　　點：本府永華市政中心3樓西側會議室（星期一）
主　　席：楊召集人璿圓　　紀錄：李偉銓
出席委員：江委員嘉琪、李委員仁淼、劉委員思龍。
列席人員：詳出席簽到簿。

壹、確認第83次會議紀錄。
決　定：洽悉。

貳、討論事項：
案　由：本府環保局擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，謹提請審議。
決　議：

一、修正如下，其餘照法制處審查條文通過（詳如附件）：

（一）提案機關原擬新訂條文第 3 條第 12 款規定：「十二、個人衛生用品：指梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等用品。」修正為：「個人衛生用品：指梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽及其他經主管機關公告之一次性用品。」

（二）提案機關原擬新訂條文第 6 條規定：「……，，應扶助轉型過程中之脆弱族群，……」修正為：「，應扶助轉型過程中之脆弱群體，……」

（三）提案機關原擬新訂條文第 22 條規定修正如下：

1、第 1 款規定：「於規劃設計階段，導入低衝擊開發（Low Impact Development, LID），以達到低碳、生態、水資源循環及永續經營之目的。」修正為：「於規劃設計階段，導入低衝擊開發，以達到低碳、生態、水資源循環及永續經營之目的。」

2、第 3 款規定：「開發地區有依資源回收再利用法公告或核准之再生資源者，其設計單位應規劃再使用或再生利用。」修正為：「開發地區有依資源回收再利用法公告或核准之再生資源者，由其設計單位規劃再使用或再生利用。」

3、第 4 款規定：「學校用地及機關用地未開發前，應廣植樹木，並儘量採用原生樹種。」修正為：「學校用

地及機關用地未開發前，廣植樹木，並儘量採用原生樹種。」

4、第 6 款規定：「公共排水系統應設置保水、滯洪或貯留措施，以降低淹水或乾旱之風險。」修正為：「公共排水系統設置保水、滯洪或貯留措施，以降低淹水或乾旱之風險。」

（四）提案機關原擬新訂條文第 26 條第 12 款規定：「辨識脆弱族群、協助脆弱族群提升因應氣候變遷之韌性、並協助災害復原工作。」修正為：「辨識脆弱群體、協助脆弱群體提升因應氣候變遷之韌性，並協助災害復原工作。」

（五）提案機關原擬新訂條文第 30 條規定之修正說明二：「本市新設之廢棄物焚化廠應採符合能源局廢棄物發電設備認定標準，升級為高效再生能源發電廠。」修正為：「本市新設之廢棄物焚化廠應採符合能源局廢棄物發電設備認定標準，或具備能源回收之設備。」

二、新訂條文第 18 條及第 46 條至第 50 條規定，待下次會議討論。

散　會：下午4時42分。